

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1291

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 50א בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 50א(א), במקום "לייצוגם של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית" יבוא "לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים".
2. תיקון סעיף 50ב בסעיף 50ב(ב) לחוק העיקרי –
- (1) במקום "ולוועדה הנוגעת בדבר" יבוא "ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת";
- (2) המילים "כמפורט להלן" – יימחקו;
- (3) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.

דבר הסבר

חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים באוכלוסייה שייצוגם בשירות הציבורי נמוך לעומת חלקם היחסי באוכלוסייה (דוגמת נשים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, עולים חדשים, בעלי מוגבלות ויהודים בני המגזר החרדי). ואולם, החקיקה לא מתייחסת לחברות ממשלתיות ולגופים סטטוטוריים הפועלים מתוקף חוק, המהווים חלק נכבד מהמגזר הציבורי. גופים אלה מתאפיינים פעמים רבות ברמות שכר גבוהות, אך אינם כפופים לחובות ייצוג הולם, ובפועל, אין בהם שוויון בשכר בין נשים וגברים או בין עובדים מקבוצות

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

אוכלוסייה שונות, למעט חובת ביטוי הולם ביחס ליוצאי אתיופיה ובני העדה הדרוזית בקרב עובדי חברות ממשלתיות.

דוח מבקר המדינה בנושא "פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה" משנת 2016, קבע כי בעוד שיעור התעסוקה באוכלוסייה היהודית עומד על כמעט 80%, באוכלוסייה הערבית הוא עומד על 50.5% בלבד. לפי הדוח, בחברות הממשלתיות הגדולות אחוז ההעסקה של ערבים הוא נמוך מאוד עד לא קיים כלל. כך למשל בחברת נמל אשדוד אחוז ההעסקה כאמור הוא 0.2% עובדים ערבים. כך גם בתאגידים הממשלתיים, כשברשות לניירות ערך ישנם 1.5% עובדים ערבים, ברשות שדות התעופה 1.1% עובדים ערבים ובבנק ישראל 1% בלבד עובדים ערבים.

לפיכך, מוצע לעגן את חובת הייצוג ההולם ביחס לכל קבוצות האוכלוסייה הנהנות מייצוג הולם לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, גם בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2115/24), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2688/24) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3203/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/417/25) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/418/25).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1599/24) ועל ידי חבר הכנסת אימאן עודה (פ/2333/24). הצעת החוק זהה לפ/418/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)